

0094182-13.2009.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 548/2009 - 90º Distrito

Policial - Pq. Novo Mundo, 4526/2009 - 90º Distrito Policial - Pq. Novo Mundo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Regiane Rodrigues da Costa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cynthia Maria Sabino Bezerra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0094182-13.2009.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0094182-13.2009.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 548/2009 - 90º Distrito

Policial - Pq. Novo Mundo, 4526/2009 - 90º Distrito Policial - Pq. Novo Mundo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Regiane Rodrigues da Costa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Vistos.

REGIANE RODRIGUES DA COSTA, qualificada nos autos, foi absolvida por sentença de

08.04.2010, publicada a fls. 135.

O v. Acórdão de 03.03.2011, deu provimento ao recurso ministerial, condenando por infração ao artigo 33, caput, e parágrafo 4º, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11343/06, às penas de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 10 dias de reclusão e 221 dias-multa.

Transitado em julgado, determinou a expedição de mandado de prisão, o qual foi teve a validade vencida (fls.217).

A Defesa requereu o reconhecimento da prescrição (fls. 218/220), com o que concordou o Ministério Público (fls.223/224).

É o breve relatório.

DECIDO

De fato, merece acolhimento o pleito defensivo.

Com efeito, depreende-se dos autos que após o trânsito em julgado do v. Acórdão não ocorreu qualquer notícia de interrupção (11.05.2011- fls.197).

O lapso prescricional é de 08 (oito) anos, o que já ocorreu, levando-se em conta a pena aplicada.

Assim, verifica-se estar concretizada, a prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré REGIANE RODRIGUES DA COSTA, qualificada nos autos, reconhecendo, na espécie, a prescrição da pretensão executória, com base na pena concretamente aplicada ao crime descrito na denúncia, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, IV, 110, parágrafo 1º, todos do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

São Paulo, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA